



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do CARF](#) **Direto do Carf** PRO

Carf: 'sócio indireto' não atrai equiparação de FII à PJ para fins de tributação

Equipe JOTA PRO Tributos

30/01/2026 | 20:02

Você vai ver por aqui: [Tributação de fundos](#) | [IR no exterior](#) | [ZFM](#)**Colegiado** : 2ª Turma da 4ª Câmara da 1ª Seção**Processo**: 17459.720036/2022-41**Partes**: 2509 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Responsabilidade Limitada e Fazenda Nacional**Relatora**: Andressa Paula Senna Lísias

A turma decidiu que a existência de sócios indiretos com participação também indireta em construtora responsável por empreendimento financiado por um fundo de investimentos imobiliário (FII) não atrai a equiparação do fundo à pessoa jurídica para fins de tributos federais. Com isso, o colegiado derrubou a cobrança de IRPJ com CSLL, PIS e Cofins reflexos contra o 2509 FII. O placar foi de 4 votos a 2.

Estava em debate a interpretação da norma antielisiva criada pelo artigo 2º da Lei 9.779/1999. O dispositivo diz que as isenções tributárias para FIIs previstas na Lei 8.668/1993 não se aplicam para o fundo que aportar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio um "quotista que possua, isoladamente ou em conjunto mais de 25% das quotas do fundo".

Os julgadores discutiram se a regra se aplicaria ou não ao fundo autuado. O contribuinte aportou recursos na obra do edifício São Paulo Corporate Towers, na capital paulista, enquanto tinha como sócias indiretas as três filhas de Sebastião Camargo, co-fundador da Camargo Corrêa, construtora responsável pela obra. Além da ligação indireta com o fundo autuado, elas detinham participação indireta na Camargo Corrêa por meio da holding Participações Morro Vermelho (PMV).

Representando o fundo autuado, o advogado Roberto Quiroga, do Mattos Filho, defendeu uma interpretação restritiva do artigo 2º da Lei 9.779/1999: se a legislação brasileira não fala em "sócio indireto", a norma não deve ser aplicada a situações envolvendo sócios indiretos.

Já o procurador da Fazenda Nacional Vinicius Campos Silva pleiteou uma interpretação mais ampla do dispositivo. Argumentou que, se a regra não se aplicar aos sócios indiretos, a interposição de pessoas jurídicas ou de outros fundos entre sócio e FII torna o artigo 2º da Lei 9.779/1999 “inútil”. Segundo ele, isso prejudicaria não apenas a arrecadação, mas também a competitividade no setor imobiliário, pois permitiria o exercício da atividade imobiliária por fundos em condições tributárias mais vantajosas que as de empresas de menor porte.

A relatora, conselheira Andressa Paula Senna Lísias, apresentou voto pró-contribuinte. A julgadora afirmou que diante de uma norma excepcional deve ser aplicada a interpretação restritiva. Como a legislação brasileira não prevê a figura do sócio indireto, o dispositivo em discussão não pode ser aplicado a ele.

Em relação ao caso concreto, entendeu que a estrutura analisada não apresenta elementos suficientes para afastar a isenção do contribuinte. O voto foi acompanhado pelos conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Júnior e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Carf nega dedução de IR pago no exterior para compensar estimativas mensais

Colegiado: 2ª Turma da 4ª Câmara da 1ª Seção

Processo: 17459.720059/2023-37

Partes: Ambev S.A e Fazenda Nacional

Relator: Alexandre Iabrudi Catunda

Por voto de qualidade, o colegiado entendeu que a Ambev não poderia ter compensado a falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL em 2018 com créditos de Imposto de Renda pagos no exterior.

A empresa argumentou que os créditos, apurados em anos anteriores sobre lucros no exterior, já estavam constituídos e poderiam ser utilizados para evitar bitributação, conforme prevê a Lei 12.973/14, que permite o seu aproveitamento em exercícios subsequentes. De acordo com a defesa, o crédito torna-se utilizável a partir do momento em que o lucro obtido no exterior é reconhecido na apuração brasileira.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sustentou que não há bitributação a ser evitada, pois o lucro do exterior não foi tributado no Brasil em razão de base negativa. A procuradoria defendeu que a legislação permite a compensação apenas na apuração anual, e não para quitação de antecipações mensais.

Prevaleceu o entendimento do relator, conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda. Para ele, não se pode confundir estimativa com crédito tributário, uma vez que estimativas não constituem tributos devidos. Catunda defendeu que o mecanismo legal que permite compensar o IR pago no exterior, destinado a evitar bitributação na apuração anual, não se aplica à quitação de antecipações mensais. Foi acompanhado pelos conselheiros Rafael Zedral e Sandro de Vargas Serpa, presidente da turma.

Já os conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto divergiram e ficaram vencidos. Para os julgadores representantes dos contribuintes, seria possível utilizar o crédito do exterior para abater as estimativas mensais.

Outro caso

Em outro caso envolvendo a Ambev julgado nesta sexta-feira (30/1), a 2ª Turma da 3ª Câmara da 1ª Seção também negou a dedução de IR pago no exterior para compensar estimativas mensais não recolhidas em 2019.

Neste colegiado, contudo, o resultado foi unânime. Os julgadores acompanharam o voto desfavorável à contribuinte proferido pela relatora, conselheira Miriam Costa Faccin. A discussão aconteceu no julgamento do processo 17459.720008/2024-96.

Vista pausa discussão sobre creditamento de PIS/Cofins para empresa da ZFM

Colegiado: 2ª Turma da 4ª Câmara da 1ª Seção

Processo: 10283.722802/2021-31

Partes: Dunorte Distribuidora de Produtos de Consumo Ltda e Fazenda Nacional

Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Um pedido de vista do conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni pausou um julgamento sobre a possibilidade de empresa localizada na Zona Franca de Manaus (ZFM) aproveitar créditos de PIS e Cofins sobre a aquisição com alíquota zero de mercadorias fornecidas por pessoas jurídicas estabelecidas fora do polo industrial.

A fiscalização negou o direito aos créditos de PIS/Cofins sob a justificativa de que não pode haver creditamento quando a mercadoria é adquirida com alíquota zero, mesmo que haja tributação na saída.

Já a defesa da contribuinte, feita pelo advogado Gustavo Amaral, do Amaral e Amaral Advogados Associados, argumentou que as mercadorias não são compradas com alíquota zero de PIS/Cofins. Sustentou que elas são isentas dos tributos porque vendas de mercadorias para empresas situadas na ZFM equivalem à exportação. Nesse caso, o aproveitamento dos créditos só seria vedado quando a saída também é isenta.

A relatora, conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, apresentou voto pró-fisco. A julgadora afirmou que as operações isentas são juridicamente equiparáveis às operações com alíquota zero. Nesses casos, afirmou, não há o cumprimento da exigência de incidência na etapa anterior para a configuração da não cumulatividade das contribuições.

O processo, que envolve a empresa Dunorte Distribuidora, também trata de deduções supostamente indevidas de ICMS, crédito presumido de ICMS e tributação de créditos recuperados de Cofins.

Leia mais

- Carf mantém [dedução de juros de empréstimo](#) para pagar dividendos a credores
- [Projeto de lei do Imposto Seletivo](#) deve ser enviado ao Congresso após recesso
- Receita fiscaliza [créditos da Tese do Século](#) e trava compensações



Diane Bikel
Repórter



Mateus Mello
Repórter

Últimas

MATINAL PRO

Anvisa amplia indicações de uso do Wegovy e Ozempic

3 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Fisco endurece interpretação e aperta regra sobre prêmios trabalhistas

3 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

RISCO POLÍTICO PRO

Lula, Flávio e governadores do PSD: o que esperar da economia em 2027?

2 DE FEVEREIRO DE 2026 | 20:21

IMPACTO NAS INSTITUIÇÕES PRO

Lista de prioridades do governo Lula no Congresso tem escala 6x1 e trabalho por aplicativos

2 DE FEVEREIRO DE 2026 | 19:19

JOTA

Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog